VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 14/2007

O reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina

Mesto Žilina podľa § 6 ods.1 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie

Hlava I
Úvodné ustanovenia

Článok 1
Účel nariadenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky povoľovania, umiestňovania a prevádzkovania reklamných, informačných a propagačných zariadení (ďalej len RIP zariadenia) na území mesta Žilina.

Článok 2
Rozsah platnosti

1. Toto VZN platí pre územie mesta Žilina pozostávajúce z katastrálnych území:
   a) Žilina,
   b) Bánová,
   c) Brodno,
   d) Budatín,
   e) Bytčica,
   f) Mojšova Lúčka,
   g) Považský Chlmec,
   h) Strážov,
   i) Trnové,
   j) Vranie,
   k) Zádubnie,
   l) Zástranie,
   m) Závodie,
   n) Žilinská Lehota.

2. Územie mesta je, pre účely tohto VZN, rozdelené do nasledovných zón:
   a) Zóna I – Mestská pamiatková rezervácia (ďalej len MPR) - je územie vyhlásené uznesením Vlády SSR číslo 194/87 zo dňa 11.09.1987; hranica MPR je vyznačená v Územnom pláne mesta Žilina (ďalej len ÚPN-M),

      – Hrad Budatín s areálom – je územie zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako národná kultúrna pamiatka (ďalej len NKP) pod číslom 1427/1-4 (1-zámok, 2-park, 3-hospodársky objekt, 4-hospodársky objekt), ktoré bolo vyhlásené za chránené SKK ONV Žilina dňa 05.11.1963 pod číslom 89/63; hranica NKP je vyznačená v ÚPN-M Žilina.

b) Zóna II – ochranné pásmo MPR (ďalej len OP MPR) – je ochranné pásmo vymedzené v ÚPN-M Žilina.
c) Zóna III – centrálne časti mesta – je územie centier jednotlivých obvodov a hlavných peších trás v Žiline podľa platného ÚPN-M Žilina.
d) Zóna IV – je zastavané, alebo k súvislému zastavaniu určené, prevažne obytné územie mesta podľa platného ÚPN-M Žilina.
e) Zóna V – územie plôch priemyslu a skladového hospodárstva, obchodných centier– tzv. obchodných reťazcov a plôch obslužno-výrobných prevádzok podľa platného ÚPN-M Žilina.
f) Zóna VI – extravilán – je lokalita mimo zastavaného územia alebo určeného na súvislé zastavanie podľa platného ÚPN-M Žilina.

3. Ak je hranica medzi zónami vedená v osi komunikácie, platí, že priestory po oboch stranách komunikácie sú zaradené do zóny vyššej kategórie.

4. Schematické vymedzenie predmetných zón je zobrazené v prílohe číslo 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN.

5. Pri pochybnostiach o tom, do ktorej zóny územie patrí, pre účely tohto nariadenia je oprávnený rozhodnúť Mestský úrad Žilina, odbor hlavného architekta (ďalej len MsÚ Žilina, odb. HA).

Článok 3
Základné pojmy

1. Reklama je prezentácia produktov v každej podobe s cieľom uplatniť ich na trhu. [1)]

2. Produkt je tovar, služby, nehnuteľnosti, obchodné meno, ochranná známka, označenie pôvodu výrobkov a iné práva a záväzky súvisiace s podnikaním. [1)]

3. Šíriteľ reklamy je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá reklamu šíri v rámci svojej podnikateľskej činnosti.[1)]

4. Reklamou nie je:
   a) označenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu fyzickej osoby, prevádzkarne alebo organizačnej zložky právnickej osoby alebo fyzickej osoby obchodným menom, ako aj označenie budov, pozemkov a iných nehnuteľných vecí alebo hnuteľných vecí vo vlastníctve alebo v nájme týchto osôb,
   b) označenie listov a obálok obchodným menom alebo ochrannou známkou,
   c) označenie produktov alebo ich obalov údajmi, ktoré sa musia na nich uvádzať podľa osobitného predpisu,
   d) zverejnenie výročnej správy o hospodárení, účtovnej uzávierky, auditu podniku alebo iných informácií o podniku, ak povinnosť ich zverejniť vyplýva z osobitného predpisu.[1)]

5. Za reklamu sa taktiež nepovažuje označenie staveniska rozhodnutím, ktorým bola povolená stavba v zmysle stavebného zákona.
6. Reklamné zariadenia – sú zariadenia, ktoré sprostredkúvajú ponuku najmä produktov a služieb s cieľom získania zákazníkov (komerčná reklama).

7. Informačné zariadenia – sú zariadenia, ktoré poskytujú údaje o právnických a fyzických osobách, o ich zariadeniach, službách, údaje o smeroch, napr. údaje o druhu a dostupnosti lekárskych zariadení, dopravnej polície, údaje o stravovacích a ubytovacích možnostiach, druhu a dostupnosti lokalít s kultúrnymi a národnými pamiatkami, športovými a rekreačnými zariadeniami, smeroch ulíc a miestnych častí a pod.

8. Propagačné zariadenia – sú zariadenia, ktoré informujú občanov s cieľom upozorniť a získať záujemcov najmä pre charitatívne, kultúrne, telovýchovno-športové a iné spoločenské ciele.

9. RIP zariadenia – je pre toto nariadenie použitá skratka pre reklamné, informačné a propagačné zariadenia.

10. RIP zariadenie:
    a) je akákoľvek stavba (konštrukcia) s RIP povrchom alebo plochou, používaná alebo určená na vystavenie symbolov, písmen alebo správ a zahŕňa materiál tvoriaci túto plochu, ako aj všetky oporné a prídavné časti stavby (konštrukcie) alebo budovy, vrátane akýchkoľvek základov,
    b) zahŕňa plochy a tabule, bežne známe ako plagátovacie plochy, štíty, vývesné tabule, markízy, neónové, elektrické alebo osvetlené tabule,
    c) sú zariadenia akéhokoľvek druhu, na ktorých môže byť RIP správa natlačená alebo namaľovaná, zvukovo reprodukovaná okrem rádia a televízie, ktoré budú označené identifikačným znakom vlastníka alebo prevádzkovateľa tohto zariadenia.

11. RIP plocha – je plocha alebo časť zariadenia vrátane otvorov a prázdnych plôch, na ktorej je zobrazená RIP správa vrátane tých častí, ktoré majú dekoračnú či orámovaciu (ohraničujúcu) funkciu.

12. Pohyblivá svetelná alebo mechanická RIP tabuľa – je osvetlená tabuľa s automatickým prepínaním polôh „zapnuté“ - „vypnuté“, alebo s ilúziou pohybujúceho sa svetelného obrazu a svetelného písma, alebo s mechanickým vyvolávaním pohybu na čelnej ploche tabule, alebo obdobné na princípe zmeny obrazu.

13. Vývesný štít – je RIP zariadenie upevnené na zvislej stene budovy, pričom táto je obvykle rovnobežná so zvislou stenou budovy, alebo je na stenu budovy kolmá.

14. Voľne stojace RIP zariadenie – je zariadenie, ktoré má samostatnú konštrukciu a nie je z hľadiska stability alebo konštrukčnej bezpečnosti závislé na inej stavbe.

15. Stavba – pre toto nariadenie je označením pre konštrukciu používanú alebo určenú pre podporu či zakrytie (ochranu) RIP zariadenia a zahŕňa konštrukciu, ktorá je pripevnená alebo je súčasťou stavby.

16. Kordónová rímsa – je ochranný predsunutý článok pred fasádou objektu prebiehajúci vo fasáde v úrovni stropov jednotlivých podlaží.

17. Prevádzka – sú obchodné, administratívne a výrobné priestory, priestory pre služby a pod.

18. Kontrolór – je príslušník mestskej polície, pracovník MsÚ Žilina, odb. stavebný a životného prostredia, odd. stavebného poriadku (ďalej len stavebný úrad), poslanec MsZ alebo iná, primátorom mesta Žilina poverená osoba.

19. Maloplošné RIP zariadenia – je plošné RIP zariadenia do plochy 1m^2 (napr. 1,2 x 0,8 m).

20. Strednoplošné RIP zariadenia – je plošné RIP zariadenia od 1m^2 do 6m^2 (napr. 2 x 1 m, 2 x 2 m, 3 x 2 m).

21. Veľkoplošné RIP zariadenie – je plošné RIP zariadenie o rozmeroch euroformátu a formátov od plochy nad 6m^2 (napr. bilboard, bigboard, megaboard, ap.), osvetlené alebo neosvetlené, pohyblivé resp. viacrozmerné.

22. Priestorové RIP zariadenia – sú RIP zariadenia v priestore (napr. CITY box).

23. City Light vitríny (ďalej len CLV) – sú reklamné nosiče, štandardného formátu cca 1,3 x 2,3 m, zvnútra osvetlené.

24. RIP zariadenie na fasáde (tzv. wallboard) – je reklamná plocha namaľovaná priamo na fasáde budovy alebo bannerová plachta upevnená na fasádu, osvetlená, neosvetlená alebo nasvietená.

25. Svetelné RIP zariadenie – sú neónové, krabicové, svetelné trubice ap.

26. Iné, v tomto VZN nepopísané tvary a typy RIP zariadení budú riešené individuálne.

27. MIS – mestský informačný systém – je vyznačenie názvov námestí, ulíc, okrskov a miestnych cieľov. Ako vybrané mestské ciele sú akceptované úrady štátnej správy, mestskej samosprávy a objekty verejnoprospešného charakteru (Radnica, Mestský úrad, Krajský súd, Okresný súd, nemocnica, železničná stanica, Považská galéria umenia, cintorín, zámok Budatín, futbalový štadión, športová hala, plaváreň, lesopark a pod.) MIS využíva stĺpy verejného osvetlenia, trolejovej dopravy ako aj samostatné objekty – multifunkčné stĺpy. Otázka MIS bude riešená samostatným predpisom.

Hlava II
Umiestňovanie RIP zariadení

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

1. RIP zariadenie nesmie svojím vyhotovením a umiestnením rušiť krajinný ráz, ohrozovať verejnú bezpečnosť a poriadok, brániť rozhľadu na pozemnej komunikácii a na ceste, nad prípustnú mieru obťažovať okolie a obytné prostredie hlukom, osvetlením alebo estetickým vzhľadom.[2)]

2. Umiestnením a prevádzkou zariadenia nesmie vzniknúť na pozemnej komunikácii, verejnej ploche a verejnom priestranstve prekážka pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.[2)]

3. V ochrannom pásme vodného toku, železničnej dráhy, pozemnej komunikácie a v dosahu chránenej pamiatky, prírodného osobitne chráneného územia a pri významnom rekreačnom alebo kúpeľnom zariadení sa môže RIP zariadenie umiestniť, ak sú splnené podmienky podľa príslušných osobitých predpisov.[2)]

4. RIP zariadenie umiestnené na budove musí byť prispôsobené jej architektúre a nesmie rušiť základné členenie priečelia a jeho významné detaily.[2)]

5. RIP zariadenia nesmú byť umiestnené nad chodníkom v priestore do 2200 mm.[3)]

6. Umiestniť reklamu, oznam alebo akékoľvek technické zariadenie na nehnuteľnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území možno len na základe povolenia krajského pamiatkového úradu.[4)]

7. Pre umiestnenie RIP zariadení pri cestách, alebo v ich ochranných pásmach je pred podaním žiadosti na MsÚ potrebné vybaviť povolenie na zvláštne užívanie komunikácie, alebo rozhodnutie o povolení výnimky zo zákazu činností v ochrannom pásme komunikácie, ktoré vydáva príslušný cestný správny orgán nasledovne:
   a) pri diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá – Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR,
   b) pri cestách I. triedy - Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Žilina,
   c) cesty II. a III. triedy – Obvodný úrad pre cestnú dopravu a komunikácie, Žilina,
   d) pri miestnych a účelových komunikáciách Mesto Žilina, ako prenesený výkon štátnej správy.[5)]

8. Na stĺpoch verejného osvetlenia ciest a miestnych komunikácií a na stĺpoch trolejového vedenia sa môžu umiestňovať iba informačné zariadenia a dopravné značky, ak nezasiahnu do prejazdného profilu pozemnej komunikácie.[5), 7)]

9. RIP zariadenia sa pri prejazdných úsekoch ciest cez obce a pri miestnych komunikáciách umiestňujú tak, aby vyhovovali požiadavkám bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.[5)]

10. RIP zariadenia, ktoré neslúžia pre správu pozemných komunikácií ani pre riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy, je zakázané umiestňovať na križovatke a v rozhľadovom poli vodiča na križovatke.[5)]

11. Taktiež sa nesmú umiestňovať vo vnútorných oblúkoch zákrut pozemných komunikácií.

12. RIP zariadenia nesmú brániť v rozhľade na priechodoch pre chodcov a v miestach vjazdov a výjazdov na pozemné komunikácie.

13. Na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a medzinárodných cestných ťahoch a v ich ochranných pásmach okrem odpočívadiel je zakázané umiestňovať reklamné, informačné a propagačné zariadenia.[5)]

14. RIP zariadenia sa nesmú umiestňovať v koridore dopravného značenia ktorý je min. 3m od okraja komunikácie.

15. RIP zariadenia sa nesmú umiestňovať v nehodových úsekoch pozemných komunikácií. Evidenciu nehodových úsekov vedie Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát v Žiline.

16. Maloplošné RIP zariadenia nesmú byť od dopravných značiek alebo dopravných zariadení umiestnené bližšie ako 50 metrov v extraviláne a bližšie ako 20 metrov v zastavanom území.

17. Strednoplošné a veľkoplošné RIP zariadenia nesmú byť od dopravných značiek a dopravných zariadení umiestnené bližšie ako 100 metrov v extraviláne a bližšie ako 50 metrov v zastavanom území.

18. Malopoložné voľne stojace RIP zariadenia možno umiestňovať na spoločnej konštrukcii nad sebou za podmienky, že budú mať spoločný design, rozmery a ich celková plocha nepresiahne 1 m^2.

19. RIP zariadenia sa nesmú umiestňovať na dopravných značkách alebo na dopravných zariadeniach a ich nosnej konštrukcii.[6)]

20. V ochrannom pásme dráhy a na jej zariadeniach možno umiestňovať RIP zariadenia len so súhlasom príslušného dráhového správneho úradu a podľa podmienok ním určených.[7)]

21. Pre umiestnenie RIP zariadenia v ochrannom pásme vodných tokov je potrebný súhlas príslušného vodohospodárskeho správneho orgánu.[8)]

22. Na umiestnenie RIP zariadenia na území za hranicami zastavaného územia obce, na ktorom platí druhý stupeň ochrany prírody sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.[9)]

23. Na umiestnenie RIP zariadenia ako aj akéhokoľvek iného reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany prírody, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.[10)]

24. RIP zariadenie, ako aj akýkoľvek iný reklamný alebo propagačný pútač, alebo tabuľu, je zakázané umiestniť na území, na ktorom platí štvrtý a piaty stupeň ochrany prírody.[11)]

25. Pre umiestnenie RIP zariadenia na stĺpoch verejného osvetlenia ciest a miestnych komunikácií je potrebný súhlas aj prevádzkovateľa verejného osvetlenia.

26. RIP zariadenia umiestňované na strechách a atikách budov je potrebné osobitne posúdiť vzhľadom na architektúru objektu, verejný priestor a prostredie.

27. RIP zariadenia sa môžu umiestňovať na strechách len na základe posúdenia dotknutých orgánov a organizácií štátnej a verejnej správy.

28. RIP zariadenia sa nesmú umiestňovať na mostoch, pobrežných múroch, zábradliach a na iných pevných zariadeniach vodných tokov, ciest a celoštátnych dráh, na stĺpoch a stožiaroch telekomunikačného a energetického vedenia.

29. RIP zariadenia, tzv. „A-čka“ sa nesmú umiestňovať na peších ťahoch - chodníkoch a priestranstvách.

30. Voľne stojace reklamné zariadenia nesmú byť osadené v kvetináčoch, pomocou podporných konštrukcií a inými obdobnými spôsobmi, ktoré nezabezpečujú pevné spojenie zo zemou.

31. Na nehnuteľnostiach vo vlastníctve, resp. v užívaní mesta, môže byť iným subjektom poskytnutý priestor za účelom umiestnenia RIP zariadenia, a to na základe zmluvy o umiestnení RIP zariadenia. Doba, na ktorú sa táto zmluva uzatvorí, musí byť dojednaná tak, aby nepresiahla maximálnu dobu, na ktorú sa vydáva povolenie na RIP zariadenie podľa hlavy IV, čl.2 bod 1, resp. aby ju bolo možné v tejto dobe zo strany mesta vypovedať.

Článok 2
Ustanovenia pre jednotlivé zóny

1. V zóne I sa RIP zariadenia nesmú umiestňovať:
   a) na fasádach nad arkádami,
   b) na kovaných zábradliach pavlačí, balkónov a loggií, v parapetoch okien,
   c) na výplniach okenných a dverných otvorov,
   d) medzi stĺpmi arkád,
   e) na klenbách a stĺpoch podlubia,
   f) kolmo na stenu podlubia (v šírke väčšej ako 50 cm),
   g) na rímsach,
   h) v polohách, v ktorých by bránili výhľadom na významnú architektúru, na ozdobné prvky architektúry a pod.,
   i) na výtvarných dielach, drobnej architektúre a na zeleni,
   j) na strechách a štítoch,
   k) na stĺpoch verejného osvetlenia.

2. V zóne I sa na stenách objektov v prielukách smú umiestňovať len označenia prevádzky.

3. V zónach I, II sa nesmú umiestňovať veľkoplošné ~~ako aj priestorové (trojrozmerné)~~ reklamné a informačné zariadenia; propagačné zariadenia sa môžu umiestňovať po dobu trvania akcie, na základe súhlasného stanoviska MsÚ Žilina, odb. HA a povolenia mesta Žilina.

4. V zóne I a II sa na fasádach objektov môžu umiestňovať len informačné zariadenia (označenie obchodu, prevádzky, reštauračného zariadenia, označenie budovy...).

5. RIP zariadenia v zóne I musia byť riešené na vysokej profesionálnej úrovni v kontexte s architektúrou a designom okolitého prostredia.

6. RIP zariadenia v zóne I a II je potrebné riešiť komplexne pre celý objekt (napr. ako jednotný informačný systém, ap.).
7. RIP zariadenia v zónach I, II a III riešiť s použitím prevažne ušľachtilých materiálov.

8. V zóne I, II a III zariadenia, ako napr. označenie obchodu, prevádzky, stravovacieho zariadenia a pod. realizovať v maximálnej možnej miere formou vývesných štítov.

9. Vývesné štíty sa smú osadiť v maximálnej výške do úrovne kordónovej rímsy prízemia a v minimálnej výške 2200 mm nad úrovňou terénu ak sú umiestnené kolmo na fasádu objektu.

10. V prípade, že označenie prevádzky, názov objektu a pod. je súčasťou architektúry objektu, t.j. nie je riešené samostatným RIP zariadením osadeným na fasáde objektu, môže byť toto umiestnené aj nad kordónovou rímsou alebo v súlade s architektonickým návrhom.

11. V zóne III sa nesmú umiestňovať voľne stojace veľkoplošné ako aj priestorové (trojrozmerné) reklamné a informačné zariadenia; propagačné zariadenia sa môžu umiestňovať po dobu trvania akcie, na základe súhlasného stanoviska MsÚ Žilina, odb.HA a povolenia mesta Žilina.

12. Veľkoplošné RIP zariadenia smú byť v zóne III len vo výnimočných prípadoch, a to ako súčasť objektu (napr. na oplotení pozemku, areálov, ap.) a len na základe posúdenia.

13. V zóne IV sa veľkoplošné voľne stojace RIP zariadenia smú umiestňovať len pozdĺž zberných komunikácií a obslužných komunikáciách funkčnej triedy C1 .

14. V zóne VI sa veľkoplošné RIP zariadenia nesmú umiestňovať v rekreačných územiach.

Hlava III
Požiadavky na RIP zariadenia

Článok 1

1. Veľkoplošné RIP zariadenia umiestnené na oplotení pozemkov, areálov, ap. vedľa seba alebo v tesnej blízkosti, musia mať rovnaké rozmery.

2. Voľne stojace veľkoplošné RIP zariadenia majú obvykle hliníkovú alebo kovovú konštrukciu; v prípade, že sú viditeľné z oboch strán je potrebné riešiť ich ako obojstranné.

3. Vzdialenosť medzi maloplošnými voľne stojacími RIP zariadeniami, ktoré nie sú súčasťou oplotenia alebo nie sú umiestnené nad sebou, musí byť minimálne 50 metrov v extraviláne a minimálne 20 metrov v zastavanom území.

4. Vzdialenosť medzi strednoplošnými voľne stojacími RIP zariadeniami, ktoré nie sú súčasťou oplotenia, musí byť minimálne 100 metrov v extraviláne a minimálne 50 metrov v zastavanom území.

5. Vzdialenosť medzi veľkoplošnými voľne stojacimi RIP zariadeniami, ktoré nie sú súčasťou oplotenia, musí byť minimálne 300 metrov v extraviláne a minimálne 150 metrov v zastavanom území.
6. Vzdialenosť medzi RIP zariadeniami rôzneho typu, musí byť v extraviláne minimálne 200 metrov a minimálne 50 metrov v zastavanom území.

7. Voľne stojace RIP zariadenia sa nesmú v extraviláne pri pozemných komunikáciách umiestňovať pozdĺžne (vzhľadom na os pozemnej komunikácie musia byť umiestnené len kolmo).

8. RIP zariadenia musia byť graficky vyhotovené a umiestnené tak, aby nemohlo dôjsť k zámene s dopravnou značkou alebo s dopravným zariadením alebo by ich zakrývali, alebo ktoré by rozptyľovali pozornosť účastníka cestnej premávky, alebo ho oslňovali.[12)]

Hlava IV
Povoľovanie a odstraňovanie RIP zariadení

Článok 1
Povoľovanie

1. RIP zariadenia musia mať povolenie, pokiaľ sú umiestňované na miestach viditeľných z verejného priestranstva a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom.[13)]

2. Povolenie sa nevyžaduje pri označeniach budov štátnych orgánov, pri návestiach v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku, pri uličných, požiarnych, dopravných, vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení geodetických bodov a poštových schránok. Povolenie sa nevyžaduje ani pri označeniach budov, pokiaľ nie sú reklamným zariadením.[14)]

3. Pre umiestnenie RIP zariadenia v zónach I a II je potrebný súhlas štátneho orgánu príslušného pre ochranu pamiatok [4)], ktorým je Krajský pamiatkový úrad Žilina.

4. Súhlas Krajského pamiatkového úradu Žilina je potrebný aj pri umiestňovaní RIP zariadenia na nehnuteľnej kultúrnej pamiatke. [4)]

5. Žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie zariadenia musí obsahovať:
   a) druh, účel, miesto a čas trvania zariadenia,
   b) označenie nehnuteľnosti, na ktorej má byť zariadenie umiestnené,
   c) doklad, ktorým žiadateľ preukáže svoje právo k nehnuteľnosti, na ktorej má byť zariadenie umiestnené (výpis z listu vlastníctva, resp. čestné prehlásenie vlastníka nehnuteľnosti o vlastníctve) alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením zariadenia,
   d) rozhodnutia, resp. stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, MsÚ Žilina, odb.HA, resp. účastníkov konania, podľa požiadavky stavebného úradu,
   e) zjednodušenú projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach, ktorá obsahuje najmä:
      – umiestnenie zariadenia - situáciu:
        – so zakótovaním vzdialeností od existujúcich RIP zariadení (čl.6 body 3-6 tohto VZN), alebo
        – so zakótovaním vzdialeností od dopravných značiek a dopravných zariadení (čl.4 body 16 a 17 tohto VZN), alebo
        – so zakreslením osadenia na objekte,
      – ideový návrh a technické riešenie,
      – pre technicky jednoduché zariadenia postačí ako dokumentácia len stručný popis zariadenia a jednoduchý grafický náčrt.

6. V zóne I a II je potrebné povolenie na umiestnenie, aj keď sa jedná o informačnú tabuľu (t. j. označenie prevádzky).

7. Povolenie pre umiestnenie RIP zariadení vydáva príslušný stavebný úrad.

8. RIP zariadenie nesmie byť postavené skôr, ako nadobudlo právoplatnosť povolenie naň vydané. Povolenie môže byť vydané len po zaplatení príslušného správneho poplatku.

9. Na pozemných komunikáciách s vysokou intenzitou cestnej premávky je potrebné osobitne posúdiť vhodnosť umiestnenia RIP zariadenia.

10. Povolenie môže byť zrušené v prípade porušenia podmienok, za ktorých bolo vydané.

Článok 2
Povolenie

1. Povolenie pre RIP zariadenie sa vydáva na dobu určitú, max. na 3 roky, pričom môže byť pred uplynutím jeho platnosti na základe novej žiadosti vydané povolenie na ďalšiu dobu, max. však na 3 roky.

2. Povolenie pre RIP zariadenie na nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta sa môže vydať až po uzatvorení Zmluvy podľa Hlavy II, čl.1, bod. 31 tohto VZN.

3. Každé povolenie musí obsahovať okrem stavebným zákonom predpísaných náležitostí aj:
   a) podmienky údržby zariadenia,
   b) podmienky, ktoré zamedzia, aby zariadenie nepredstavovalo ohrozenie pre verejnosť alebo rušilo majiteľov v blízkom okolí,
   c) dobu platnosti povolenia,
   d) termín odstránenia zariadenia.

Článok 3
Odstránenie RIP zariadenia

1. Odstránenie RIP zariadenia je potrebné nariadiť ak:
   a) svojim stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb, bezpečnosť cestnej premávky, nevyhovuje estetickým kritériám a pod,
   b) osadenie sa uskutočnilo bez povolenia alebo v rozpore s ním,
   c) bolo zrušené povolenie,
   d) uplynula doba, na ktorú bolo RIP zariadenie povolené a vlastník nepožiadal o jeho predĺženie,
   e) neboli dodržané podmienky stanovené v povolení.

2. Odstránenie RIP zariadenia nariaďuje príslušný stavebný úrad.

3. Náklady na odstránenie RIP zariadenia znáša jeho vlastník.

Hlava V
Povinnosti vlastníka RIP zariadenia

Článok 1

1. Vlastník alebo prevádzkovateľ RIP zariadenia je povinný:
   a) disponovať povolením na príslušné RIP zariadenie,
   b) oznámiť ukončenie stavby,

c) RIP zariadenie udržiavať vo vyhovujúcom technickom stave, spĺňajúcom požiadavky pôvodného určenia (bezpečnosť, estetika, aktuálnosť oznamovaných informácií),
d) označiť RIP zariadenie obchodným menom s uvedením telefonického kontaktu,
e) označiť RIP zariadenie číslom povolenia,
f) úpravy a zmeny oproti schválenému rozsahu, obsahu a farebnosti meniť len so súhlasom povoľujúceho orgánu,
g) demontovať RIP zariadenie po ukončení doby platnosti; pokiaľ tak neurobí, mesto odstráni RIP zariadenie na náklady vlastníka alebo prevádzkovateľa.

2. Nepovolené RIP zariadenie dá mesto odstrániť na náklady vlastníka zariadenia.

3. Vlastník nesmie zariadenie prenajímať alebo zapožičiavať na reklamné účely inej osobe, ak to nie je uvedené v podmienkach povolenia.

4. Vlastník RIP zariadenia, ktoré je postavené na pozemku vo vlastníctve mesta nesmie prenajímať, zapožičiavať a odpredávať zariadenie inej právnickej alebo fyzickej osobe.

Hlava VI
Ceny, poplatky a pokuty

Článok 1

1. Správne poplatky sa vyberajú za vydanie povolenia na umiestnenie RIP zariadenia v zmysle zákona o správnych poplatkoch.

2. Ceny, za ktoré mesto poskytne priestory na umiestnenie RIP zariadení na svojich nehnuteľnostiach, sú uvedené v prílohe tohto VZN, ktoré tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Článok 2
Oslobodenie od poplatkov

Od poplatkov sú oslobodené nasledovné zariadenia:

1. Označenia pri návestiach v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku pri uličných, požiarnych, dopravných, vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení geodetických bodov a poštových schránok.

2. Pouličné dekorácie, dočasné transparenty, visiace transparenty (stuhy) a podobné neziskové reklamné zariadenia umiestnené len po dobu trvania akcie.

3. Reklamné tabule (oznamy) vo výkladoch - reklamy na ploche vnútorných výkladov.

4. Vo vnútorných priestoroch objektov, na uzatvorených dvoroch.

5. Propagačné zariadenia na kovových zábradliach miestnych komunikácií vo forme krátkodobých textilných transparentov s dobou trvania maximálne 3 týždne.

6. Označenie prevádzky.

7. Označenie stavby.

Článok 3
Priestupky a sankcie

1. Priestupku sa dopustí ten kto RIP zariadenie:
   a) zrealizuje bez povolenia,
   b) zrealizuje v rozpore s vydaným povolením,
   c) neudržiava napriek výzve mesta Žilina - stavebného úradu,
   d) užíva v rozpore s vydaným povolením.

2. Priestupku sa taktiež dopustí ten, kto nevykoná v stanovenom termíne rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy o odstránení RIP zariadenia.

3. Tomu, kto koná v rozpore so stavebným zákonom a dopúšťa sa priestupku v zmysle §105 a §106 zákona č.50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov môže byť príslušným správnym orgánom uložená pokuta.

4. Tomu, kto poruší ustanovenia tohto VZN môžu byť uložené tieto sankcie:
   a) bloková pokuta až do výšky 1.000,- Sk[15)], ktorá mu môže byť uložená zamestnancom mesta v pracovnom zaradení zamestnanec Mestskej polície v Žiline.[16)]
   b) pokuta do výšky 200.000,- Sk, ktorú primátor mesta Žilina môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie ustanovení tohto VZN.[17)]

Hlava VIII
Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 1
Prechodné ustanovenia

1. RIP zariadenia, ktoré boli povolené a majú platné povolenie udelené pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN budú ponechané do uplynutia lehoty povolenia.

Článok 2
Zrušovacie ustanovenia

1. Ruší sa Článok 9 – označenie ulíc, prevádzok, riešenia reklám Všeobecne záväzného nariadenia č.8/1994 o záväzných častiach územného plánu Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina schváleného na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 14.09.1994.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

1. V osobitných prípadoch môže o výnimke z tohto VZN rozhodnúť Mestské zastupiteľstvo v Žiline, alebo primátor mesta v spolupráci s finančnou komisiou a MsÚ Žilina, odb. HA.

2. Všeobecne záväzné nariadenie o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 29.10.2007.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Žilina.

Prílohy:
Príloha č.1: Cena za poskytnutie priestoru na umiestnenie RIP zariadení na nehnuteľnostiach mesta Žilina
Príloha č.2: Schematické vymedzenie zón

Ivan Harman
primátor Mesta Žilina

Odkazy:

[1)] zákon č.147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
[2)] §55 vyhlášky č.532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
[3)] bod 1.4.5 prílohy k vyhláške č.532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

[4] §30 ods.3) zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
[5] §3 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
[6] §61 ods.6 zákona č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
[7] §8 ods.1 zákona č.164/1996 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov.
[8] §27 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.
[9] §13 ods.2 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
[10] §14 ods.2 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
[11] §15 a §16 ods.1 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
[12] §61 ods.6 zákona č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
[13] §71 ods.1) písm.c) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
[14] §71 ods.3) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
[15] §13 zákona č.172/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
[16] Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zmien a doplnkov.
[17] §13 ods.9 zákona č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Príloha č.1 k VZN č. 14/2007

Ceny za poskytnutie priestoru na umiestnenie RIP zariadení na nehnuteľnostiach mesta Žilina

RIP zariadenie	veľkosť plochy RIP zariadenia	cena v Sk/rok* v zóne					
		I	II	III	IV	V	VI
Maloplošné	do 1 m^2	4.900,-	4.600,-	4.300,-	4.000,-	3.700,-	3.400,-
Strednoplošné	od 1 m^2 do 6 m^2	9.000,-	8.200,-	7.400,-	6.600,-	5.800,-	5.000,-
Veľkoplošné	od 6 m^2 do 13 m^2	12.000,-	11.000,-	10.000,-	9.000,-	8.000,-	7.000,-
	od 13 m^2 do 35 m^2	26.000,-	24.000,-	22.000,-	20.000,-	18.000,-	16.000,-
	nad 35 m^2	75.000,-	70.000,-	65.000,-	60.000,-	55.000,-	50.000,-
City Light		13.000,-	12.000,-	11.000,-	10.000,-	9.000,-	8.000,-

*Ceny za poskytnutie priestoru na umiestnenie RIP zariadení sú stanovené za jednostranné RIP zariadenia. Pri obojstranných a viacrozmerných, s výnimkou RIP zariadení typu City Light, sa cena násobí počtom plôch.

Poznámka:
Ceny za poskytnutie priestoru na umiestnenie RIP zariadení na plochách obchodných centier – tzv. obchodných reťazcov sú totožné s cenami v zóne III.

Príloha č.2 k VZN č. 14/2007

Schematické vymedzenie zón

LEGENDA
ZÓNA I
ZÓNA II
ZÓNA III
ZÓNA IV
ZÓNA V
ZÓNA VI
VI
VONKAJŠIA HRANICA ZÓNY VI
TEPLIČKA nad Váhom
ŽILINA
ROSINA
Považský Chlmec
Budatín
Žilinská Lehota
Bitarová
Brezany
Hôrky
Bánová
Sučianske
Diel
Diele
Hubenice
Kopce
Ovčiarne
Závodie
Gombal
Záhorkou
Okrúhle
Hlboké
Sklabinské
Podskalkou
Dubrava
Kollina
Zábrehy
Bytčica
Chrast
Leoh
Okrúhla
Sklabiňa
Strážov
Veľká lúka
Strebné pole
Podvršky
Podvršky
Podvršky